

0000083-91.2018.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jonathan Douglas Guedes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JONATHAN DOUGLAS GUEDES, qualificado a fls.20, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, e no artigo 244-B, da Lei no.8.069/90, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

0000083-91.2018.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000083-91.2018.8.26.0355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jonathan Douglas Guedes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JONATHAN DOUGLAS GUEDES, qualificado a fls.20, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, e no artigo 244-B, da Lei no.8.069/90, porque, segundo a denúncia, em 30 de janeiro de 2018, por volta das 23h00, na Rodovia BR-116, altura do Km 344, no bairro Cafezal, nesta cidade e Comarca de Registro:

Trazia consigo, para entregar a consumo de terceiros, 25 frascos de Cloreto de Etila (lança perfume), substância entorpecente e que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; Facilitação a corrupção de Keny Nazareno Albino Júnior, menor de 18 anos, com ele praticando a referida infração penal.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado e o menor Keny estavam dentro de um ônibus, que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Porto Alegre, quando foram abordados por policiais rodoviários federais que ingressaram no coletivo.

Em revista pessoal, os policiais nada localizaram com JONATHAN.

Na sequência, os policiais recolheram a sacola que o menor Keny trazia em seu colo, verificando que a mesma continha 25 frascos de lança perfume.

Na ocasião, JONATHAN foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.2).

Às fls.13/14 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão dos frascos de lança perfume.

JONATHAN recebeu o benefício da liberdade provisória.

A denúncia foi oferecida às fls.69/72 e recebida a fls.73, em 15 de março de 2018. JONATHAN apresentou defesa preliminar às fls.169/175. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.176/177).

Em audiência foram ouvidos: Ferdinand Emilio Clauss (fls.195), Geraldo de Oliveira Júnior e Keni Nazareno Albino (fls.217).

Foi decretada a revelia do acusado.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvido em audiência, o policial Ferdinand afirmou, inicialmente, que não se recordava da ocorrência. Após ouvir os detalhes do caso, o policial disse que ingressou no ônibus e que localizou, com um passageiro, uma bolsa contendo frascos de lança perfume. Disse que a bolsa estava com o passageiro adolescente. Disse que não se lembrava se o acusado estava ao lado do menor ou se estava em outro banco do ônibus.

O policial Geraldo afirmou, inicialmente, que não se lembrava se abordara um carro ou uma moto. Após ser informado de que se tratava de um ônibus, disse que não se lembrava da ocorrência.

A testemunha Keny Nazareno Albino afirmou que os frascos de lança perfume lhe pertenciam. Disse que JONATHAN não tinha conhecimento de que o depoente trazia drogas consigo.

A prova colhida é frágil para a condenação de JONATHAN.

Veja-se que a bolsa com as drogas estavam em poder de Keny, não de JONATHAN.

Ademais, os policiais que atenderam a ocorrência não souberam esclarecer se o acusado estava ao lado do menor ou em outro banco.

E, por fim, embora os telefones celulares do acusado e do menor tivesse sido apreendidos, não houve degravação dos mesmos. Eventual conversa mantida pelos telefones poderia melhor esclarecer a autoria do fato, mas os aparelhos não foram sequer acessados pelo perito, diante da inexistência de pedido das partes e de ordem judicial neste sentido, conforme informação de fls.75/79.

Não há, então, elementos que liguem JONATHAN aos frascos de lança perfume que Keny trazia consigo.

E, nesse cenário, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVO JONATHAN DOUGLAS GUEDES da acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Miracatu, 30 de agosto de 2022.